

לשמה — כריתות מול תוצאה

אשר טרגין

פתיחה: לשמה אחד, או כמה סוגי לשמה?

דין "לשמה" — הדרישה שמעשה הלכתי יעשה במיוחד לשם מטרתו — מוכר לנו בעיקר מהלכות גיטין, שם נדרש שהגט יכתב לשם האישה המתגרשת דווקא. אולם דין דומה מופיע גם בהקשר שונה לגמרי: מגילת הסוטה, הנמחקת לתוך מי המרים כדי שהאישה תשתה אותם. השאלה המרכזית שנעמוד עליה במאמר זה היא: האם לשמה בהקשר הסוטה זהה במהותו ללשמה שבגט, או שמדובר בשני דינים נפרדים, שאינם דומים אלא בשמם בלבד?

שני היבטים אפשריים בלשמה

ניתן לדון בשאלת הלשמה בשני היבטים שונים: סוג הלשמה הנדרש, ורמת הלשמה הנדרשת. כדי להבין את מהות הלשמה בהקשר הסוטה, יש להשוות אותה תחילה לדיני לשמה במקומות מקבילים בש"ס.

מחיקת השם — ראייה מעירובין

בעירובין (יג:) מבואר שניתן למחוק אף מעל ספר תורה — ולמרות זאת, בהקשר הסוטה מצינו שהמחיקה של שם ה' לתוך המים אינה פועלת תמיד באותו אופן. הראשונים חלוקים בהבנת הפער בין שני המקומות: לפי הסבר אחד בתוספות, גם בהקשר הסוטה לא הייתה אמורה המחיקה להועיל — כלומר, ה"השלמה" הנדרשת בסוטה שקולה ללשמה הנדרשת בגט אישה — רמה נמוכה יותר של דרישה, שאין בה קשר אישי ממשי בין הכותב לבין מטרת הכתיבה. לפי הסבר שני בתוספות, יש הבדל של ממש בין שני המקומות; וההבדל, כפי שמציעים תוספות, תלוי בשאלה אם "ניחא ליה" לבעל — כלומר, אם הבעל, שיזם את הליך הסוטה, מרוצה מן התהליך הנעשה בעניינו.

מקור נוסף לבירור השאלה מצוי בזבחים (ב:), הקובע סתמית ש"סתמא פסול" — כתיבה שאינה מיועדת במפורש לשום מטרה נחשבת פסולה. עם זאת, בגיטין (כד.) עולה לכאורה ההפך: שם משמע שאין צורך בלשמה בשעת כתיבת ספר תורה. תוספות שם דנים ביחס בין "סתם" בספר תורה לבין "סתם" בגט, ומעלים נקודה מרכזית: ביחס לספר תורה, הלשמה אינה מועילה משום שאין כאן "כריתות" כלל — גם כאשר אין שום בעיה של לשמה ביחס לסוטה. הרמב"ן מבין שזו-היא כוונת הגמרא בזבחים באומרה ש"סתמן לשמן פסול".

מהי המחיקה – לשמה, או כריתות?

עולה כעת שאלה עמוקה יותר: האם מגילת הסוטה נחשבת ממש כמקבילה ל"לשמה" שבגט, או שמא מדובר במנגנון שונה לגמרי? בתוספות (גיטין כד., ד"ה יתר) עולות שתי תשובות: לדעת תוספות, אכן מדובר בהשוואה ממשית ללשמה בגט – יש כאן דין לשמה של ממש, המיושם גם בהקשר הסוטה. אולם הרמב"ן חולק וסובר שאין כאן עניין של לשמה כלל; אלא שהמחיקה עצמה היא העיקר, והיא זו שיוצרת את ה"התקה" הנדרשת – גישה המתאימה גם לשיטתו במקום אחר (סוטה כ:).

נפקא מינה: כתיבה לשם סוטה אחרת

מן המחלוקת הזו נובעת נפקא מינה מעניינת: האם עדיף שהמגילה תיכתב לשם סוטה אחרת כלשהי בעולם – כלומר, שתהיה בה מטרה ספציפית, גם אם אינה מכוונת לאישה הנוכחית? תשובת שאלה זו תלויה, לכאורה, בשאלה עד כמה משווים בין דיני הסוטה לדיני הגט: הרמב"ן, שאינו מבין את המחיקה כלשמה ממש, אינו מצריך השוואה שכזו כלל, ואילו תוספות – לפחות לתירוצם האחד – מניחים שקיים קו יסוד המאפשר להשוות בין השניים.

הריטב"א בעירובין (יג.) אף מבין שזוהי בדיוק מחלוקת רב פפא והדעה החולקת עליו בסוטה (כ:) – כלומר, אותה מחלוקת עצמה, בין ראיית המחיקה כלשמה ובין ראייתה כמעשה כריתות עצמאי, חוזרת ומופיעה בכמה סוגיות שונות בש"ס.

היחס למילה: מתי מספיק שהתוצאה תהיה נכונה?

כדי להבין לעומק את מהות הכריתות הנדרשת, ניתן להשוות את הסוגיה למקום נוסף שבו נבחנת שאלת הכוונה מול התוצאה – הלכות מילה. בגיטין (כג., ד"ה עובד) נאמר שגט הנעשה "סתם" (בלא לשמה) פסול – ובכך הוא שונה ממילה, הכשרה אף כשנעשית סתם, בלא כוונה מפורשת.

ניתן להבין הבדל זה בשני אופנים. ההבנה הראשונה: יש כאן עיקרון כללי, שלפיו במילה התוצאה היא העיקר – כלומר, מה שקובע הוא שהתינוק אכן נימול כראוי, ולא הכוונה שליוותה את המעשה. אך ניתן להוסיף הבנה עמוקה יותר: מעבר לעיקרון "התוצאה היא העיקר", יש כאן גם היעדרו של צורך ב"כריתות" – מילה, בשונה מגט ומסוטה, אינה מעשה שנועד לכרות או לנתק דבר מדבר, אלא מעשה חיובי הפועל בגוף האדם עצמו. וכשם שראינו שספר תורה אינו זקוק ללשמה משום שאין בו כריתות, כך גם המילה, שאין בה כריתות, אינה זקוקה לאותה רמת כוונה הנדרשת בגט ובסוטה.

סיכום

מסקירת הסוגיות עולה שדין "לשמה" אינו מושג אחיד, החוזר על עצמו באותה צורה בכל הקשר הלכתי. בגט, שבו עצם המעשה הוא מעשה של כריתות וניתוק, נדרשת לשמה במובנה המלא – כוונה מפורשת כלפי האישה המסוימת. בספר תורה ובמגילת סוטה, לעומת זאת, נחלקו הראשונים אם קיים כלל אותו דין לשמה, או שמא המחיקה עצמה היא מעשה עצמאי, שאינו זקוק להשוואה לגט כלל. ובמילה, שאין בה יסוד של כריתות, מסתפקים בתוצאה הנכונה בלבד. כך מתבררת התמונה: מידת הצורך בלשמה, בכל מקום ומקום, תלויה בשאלה אם המעשה שלפנינו הוא מעשה של ניתוק וכריתות, או מעשה אחר לגמרי.